

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3598/2535

นายลอมาลี ปานนพภา

โจทก์

นายรุ่งโรจน์ จันทรัตน์ กับพวก

จำเลย

นายลอมาลี ปานนพภา โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ไม่รับเป็นฎีกาของโจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า การกระทำ ของจำเลยที่ 2 เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ โปรดมี คำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยที่ 2 ได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157,83,86,51

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว มีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้พิจารณาเฉพาะจำเลยที่ 1 และที่ 2

ระหว่างพิจารณาโจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 80)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 81)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายืนยกฟ้องโจทก์โจทก์จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532 มาตรา 13 ศาลชั้นต้น ไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายืนยกฟ้องโจทก์โจทก์จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532 มาตรา 13 ศาลชั้นต้น ไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมมาตร พรหมานุกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ